A° 1983 N°. 41

PUBLICATIEBLAD

LANDSVERORDENING *van de 21ste februari 1983 tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39).*

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is in de bepalingen van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39), zoals gewijzigd het laatst bij landsverordening van de 11de februari 1983 (P.B. 1983, no. 21), wijzigingen aan te brengen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel 1

De Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1951, no. 39), zoals gewijzigd, wordt nader gewijzigd als volgt:

In artikel 2 onder E vervalt ,,4. het kadaster- en hypotheekwezen;" en wordt punt 5 vernummerd tot punt 4, waarna de volgende punten doorlopend vernummerd worden.

Zie voor scgriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 1982–1983-25; 1980–1981-15.

Artikel 2

1. De overgangsbepalingen III en V van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen zijn ten aanzien van het in artikel 1 genoemde onderwerp van overeenkomstige toepassing.
2. Voor zover de eilandgebieden in verband met de ingevolge artikel 1 tot de zorg van de eilandgebieden behorende onderwerpen ambtenaren behoeven kan de Gouverneur na overleg met de besturen van de betrokken eilandgebieden bij de inwerkingtreding van deze landsverordening in 's Landsdienst zijnde landsdienaren te hunner beschikking stellen.

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Daarbij kan voor elk eilandgebied het tijdstip van inwerkingtreding verschillend worden gesteld.

Gegeven te Willemstad, de 21ste februari 1983.
B. M. LEITO.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
D. F. MARTINA.

De Minister van Staatkundige
Structuur Eilanden,
A. G. CROES.

De Minister van Justitie,
H. E. GONZALEZ.

De Minister van Financiën,
G. DE PAULA.

De Minister van Arbeid en Sociale Zaken,
J. C. EISDEN.

De Minister van Economische Zaken,
M. Ph. LIBERIA-PETERS.

De Minister van Onderwijs,
J. P. VEERIS.

De Minister van Welzijnszorg,
Jeugdzaken, Sport, Cultuur en Recreatie,
M. CROES.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
L. A. I. CHANCE.

De Minister van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne,
M. CROES.

De Minister van Verkeer en Vervoer,
Ch. L. R. ELLIS.

Uitgegeven de 21ste maart 1983.
De Minister van Algemene Zaken,
D. F. MARTINA.

STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

ZITTING 1983–1984-12

Landsverordening ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van de 21ste februari 1983 (P.B. 1983, no. 41) tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (Overdrachtslandsverordening XX).

MEMORIE VAN TOELICHTING

No. 3

Algemeen

Sinds de totstandkoming van de Landsverordening van de 21ste februari 1983 (P.B. 1983, no. 41) behoort de zorg van de regeling van het kadaster- en hypotheekwezen tot de zorg van de eilandgebieden. Uiteraard blijft de hypotheek als zakelijk recht in het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen geregeld. Aangezien echter in artikel 2 van bovengenoemde landsverordening onder meer overgangsbepaling V van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen van overeenkomstige toepassing verklaard is, dient bij of krachtens landsverordening te worden bepaald het tijdstip waarop bovengenoemde onderwerpen aan de eilandgebieden worden overgedragen en tevens, voor zoveel nodig, door welke eilandsorganen de bevoegdheden, in wettelijke regelingen betreffende de vorenbedoelde onderwerpen aan landsorganen toegekend, zullen worden uitgeoefend.

Thans doet de regering haar, in de memorie van toelichting op eerstgenoemde landsverordening gedane belofte om een ontwerp-overdrachtslandsverordening zo spoedig mogelijk in te dienen, gestand.

Artikelsgewijze toelichting:

De artikelen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 3

De voorgestelde wijziging beoogt een scheiding van het "Hoofdkantoor van bewaring der scheepsbewijzen" van het kantoor van de hypotheekbewaarder in het eilandgebied Curaçao te bewerkstelligen.

Dit hoofdkantoor der Scheepsbewijzen heeft thans tot taak het verband met de gezamenlijke hypotheekkantoren in stand te houden en het vereiste toezicht uit te oefenen ten aanzien van overschrijvingen, inschrijvingen, toestemmingen tot doorhaling en aantekeningen met betrekking tot zeeschepen en daarmee gelijkgestelde schepen als bedoeld in artikel 1 van dat besluit.

De bevoegdheid tot regeling in het Scheepsregisterbesluit, dat een uitvoering is van artikel 378 van het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen, van aange-

II. Artikel 4 wordt gelezen als volgt:
"De Hypotheekbewaarders houden hun kantoren in de hoofdplaats van het eiland, waar zij hun bediening uitoefenen.
De kantoren van de hypotheekbewaarders staan dagelijks, uitgezonderd de zaterdagen, de zondagen en de krachtens de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1958, no. 24) met de zondag gelijkgestelde dagen, voor het publiek open gedurende de tijd, die samenvalt met de uren waarop de kantoren van de diensten der betrokken eilandgebieden geopend zijn.
Niettemin zijn de hypotheekbewaarders verplicht exploiten in ontvangst te nemen gedurende de tijd, bij artikel 16 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen bepaald".

III. Artikel 6 lid 2 wordt gelezen als volgt:
"Die eed (belofte) wordt afgelegd in handen van de gezaghebber".

IV. In artikel 6 lid 3 wordt in plaats van "door de zorg van den Gouverneur" gelezen: "door de zorg van de gezaghebber".

V. In artikel 7 lid 1 wordt in plaats van "op het eiland Curaçao van den Gouverneur en op de overige eilanden van de Gezaghebber" gelezen: "van het bestuurscollege".

VI. In artikel 7 lid 2 wordt in plaats van "De Gouverneur of Gezaghebber" gelezen: "Het bestuurscollege"

VII. Artikel 11 wordt gelezen als volgt:
"Het toezicht op de hypotheekbewaarders en het onderzoek van hun registers wordt bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen geregeld".

VIII. Artikel 12 vervalt.

IX. In artikel 14 lid 1 wordt in plaats van "vanwege den Gouverneur" gelezen: "vanwege het bestuurscollege".

X. In artikel 14 lid 2 wordt in plaats van "kantonrechter" gelezen: "rechter in eerste aanleg".

XI. Het eerste lid van artikel 22 wordt gelezen als volgt:
"Dagelijks na sluitingstijd, wordt het dagregister door de hypotheekbewaarder getekend en afgesloten".

XII. Artikel 23 wordt gelezen als volgt:
"De hypotheekbewaarder doet maandelijks een afschrift van het dagregister toekomen aan het bestuurscollege. De afschriften van het dagregister, die onder het bestuurscollege berusten, worden door hem op veilige plaatsen in bewaring gebracht".

XIII. In artikel 49 wordt in plaats van "bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen" gelezen: "bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen".

Artikel 3

In verband met het bepaalde in artikel I onder a, wordt het Scheepsregisterbesluit (P.B. 1938, no. 73), zoals gewijzigd, het laatst bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 3de juni 1961 (P.B. 1961, no. 97), nader gewijzigd als volgt:

Artikel 3 wordt gelezen als volgt:

"Er is op het eiland Curaçao een "Hoofdkantoor van bewaring der scheepsbewijzen" voor alle bewijzen van eigendom inbeslagneming van- en hypotheken op de schepen in artikel 1 bedoeld, en bestemd om het vereiste toezicht ten aanzien van de overschrijvingen, inschrijvingen, toestemming tot doorhaling en aantekeningen uit te oefenen.".

Artikel 4

In verband met het bepaalde in artikel 1 onder a, wordt de Landsverordening van de 14de april 1980 (P.B. 1980, no. 110), houdende opening van de mogelijkheid wijziging te brengen in de methode van overschrijving of inschrijving van stukken in de openbare registers gehouden aan de Hypotheekkantoren, gewijzigd als volgt:

I. In artikel 1 wordt in het eerste, derde en vijfde lid, telkens in plaats van "landsbesluit, houdende algemene maatregelen" en "landsbesluit" gelezen: "eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen" en "eilandsbesluit".
II. In het vierde lid van artikel 1 wordt in plaats van "het Land" gelezen: "het betrokken eilandgebied".

Artikel 5

In verband met het bepaalde in artikel 1 onder a, wordt het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, zoals gewijzigd, het laatst bij landsverordening van de 7de mei 1975 (P.B. 1975, no. 70), nader gewijzigd als volgt:

In artikel 1246 wordt in plaats van "De rechtspersoon Curaçao" gelezen: "Het betrokken eilandgebied".

Artikel 6

In verband met het bepaalde in artikel 1 onder b, wordt de Kadasterlandsverordening (P.B. 1938, no. 100), zoals gewijzigd, het laatst bij landsverordening van de 23ste februari 1945 (P.B. 1945, no. 32), nader gewijzigd als volgt:

I. In artikel 3 wordt in plaats van "van het Gouvernement" gelezen: "van het betrokken eilandgebied" en in plaats van "bij Besluit van den Gouverneur" gelezen: "bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen".
II. Artikel 4 lid 1 wordt gelezen als volgt:
"Tot het doen van metingen hebben de ambtenaren van het Kadaster, na tijdige kennisgeving aan de eigenaar of gebruiker, dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang, de zaterdagen, de zondagen en de krachtens de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1958, no. 24) met de zondag gelijk gestelde dagen uigezonderd, toegang tot de daarbij betrokken eigendommen".
III. In artikel 6 wordt in plaats van "van het Gouvernement" gelezen: "van het betrokken eilandgebied".

Artikel 7

In verband met het bepaalde in artikel 1 onder b, wordt de Verordening op de grensregeling (P.B. 1938, no. 102), gewijzigd als volgt:

In artikel 12 wordt in plaats van "door of vanwege den

Gouverneur in de Curaçaosche Courant en andere plaatselijke nieuwsbladen een aankondiging geplaatst" gelezen: "door of vanwege het bestuurscollege in verschillende nieuwsbladen een aankondiging geplaatst".

Artikel 8

Deze landsverordening, welke kan worden aangehaald als "Overdrachtslandsverordening XX" treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Daarbij kan voor elk eilandgebied het tijdstip van inwerkingtreding verschillend worden vastgesteld.

Gegeven te , de

De Minister van Staatkundige
Struktuur Eilanden,

De Minister van Financiën,